

RECURSO CÍVEL Nº 5001859-12.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JANETE PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUÍZOS ESPECIAIS FEDERAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS AO PASEP. ENUNCIADO Nº 18 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER o recurso, na forma do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro. Sem custas, porquanto recolhidas previamente. Sem honorários, ante a ausência de pressuposto lógico. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5001859-12.2024.4.02.5115

510015110540 .V4

RECURSO CÍVEL Nº 5001859-12.2024.4.02.5115/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

RECORRIDO: JANETE PINHEIRO TEIXEIRA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo demandado [evento 29, RECLNO1] em face da sentença [evento 6, SENT1] de extinção do processo sem resolução do mérito, que declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva da União. Pretendia a parte autora a restituição de valores desfalcados da conta PASEP, no montante de R\$ 7.076,65 (sete mil setenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), bem como "a condenação dos réus solidariamente ao pagamento de 5 salários mínimos vigentes à época da condenação, a título de dano moral."

Ademais, o demandado sustenta, em suma, a ilegitimidade do Banco do Brasil, por medida de direito, e que a União deve constar do polo passivo das demandas que versem sobre recomposição do saldo existente em conta vinculada ao **PASEP**, à luz do Tema nº 1.150 do STJ, em recursos repetitivos. Pretende a reforma da sentença, para ver reconhecida a competência da Justiça Federal e apreciado o mérito.

Contrarrazões apresentadas pela União [evento 35, CONTRAZ1].

Contrarrazões apresentadas pela parte autoral [evento 37, CONTRAZ1]

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido.

O sistema dos Juizados Especiais Federais admite, tão somente, recurso contra decisões que versem sobre tutela provisória e contra sentença definitiva, na forma dos art. 4º e 5º, da Lei nº 10.259/01.

Art. 4º O Juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir medidas cautelares no curso do processo, para evitar dano de difícil reparação.

Por sentença definitiva se compreende, apenas, aquela que se debruça sobre o mérito, seja pela sua procedência ou improcedência. As sentenças meramente extintivas não admitem recurso inominado, salvo quando importarem negativa de jurisdição. Neste sentido, é o Enunciado 18 destas Turmas Recursais do Rio de Janeiro.

Enunciado nº 18 - TRRJ: "Não cabe recurso de sentença que não aprecia o mérito em sede de Juizado Especial Federal (art. 5º da Lei 10.259/2001), salvo quando o seu não conhecimento acarretar negativa de jurisdição".

No caso sob análise, cinge-se a controvérsia em verificar se o demandante tem direito à indenização por danos morais e materiais decorrentes da inobservância da aplicação de rendimentos legais sobre valores a título de **PASEP**, em razão da má gestão pela instituição financeira responsável.

O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP foi instituído pela Lei Complementar nº 8 de 1970, que expressamente conferiu ao Banco do Brasil a administração e a manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado.

Art. 5º - O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. (...)

A Lei Complementar nº 26 de 1975, a seu turno, unificou os recursos do Programa de Integração Social - PIS e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - **PASEP**, sob a denominação de PIS-PASEP, mantendo o Banco do Brasil na gestão dos valores referentes aos servidores públicos, aplicando os índices de correção e juros determinados pelo Conselho Diretor do Fundo, na forma do art. 8º e 10 do Decreto 4.751/2003.

Registre-se, por oportuno, que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, as contribuições aos programas PIS e **PASEP** deixaram de ser vertidas em favor dos trabalhadores, passando a financiar os programas de seguro-desemprego e abono salarial. Neste sentido, o art. 239, caput, da CRFB, em sua redação original:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

E sua redação atual, após a EC nº 103/2019:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3º deste artigo.

Nada obstante, o constituinte teve a cautelar de preservar o patrimônio acumulado até a data de promulgação da Constituição de 1988, além de manter as hipóteses de saque pelos trabalhadores, nos casos previstos em lei.

Art. 239 (...) § 2º Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

Tem-se, portanto, que a partir de 5 de outubro de 1988 as contribuições passaram a ser vertidas em favor de programas sociais, não mais em favor dos servidores públicos (no caso do PASEP), mas permaneceu ativa e relevante a atuação do Banco do Brasil na gestão dos valores até então depositados, na forma do art. 239, §2º, aplicando os índices de correção e juros dispostos pelo Conselho Diretor.

Nesta linha de intelecção, o STJ firmou no julgamento de Tema 1.150, em sede de recurso repetitivo, reconhecendo a legitimidade ativa do Banco do Brasil nas demandas que versem sobre **PASEP** e tenham como causa de pedir remota a "falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao **PASEP**, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa:"

*Tema 1.150 - STJ: a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao **PASEP**, saques indevidos e desfalques, além da ausência de*

aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao **PASEP** se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1º do Decreto nº 20.910/32;
c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao **PASEP**.

É o caso dos autos. Compulsando a inicial, extrai-se que a causa de pedir remota ou mediata versa sobre desfalques da conta **PASEP** oriundos de falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, na condição de administrador dos valores. São destaques da petição inicial neste sentido:

"Com efeito, após cumprir com suas obrigações funcionais durante a sua longa carreira no serviço público, em virtude de sua aposentadoria, a parte Autora se dirigiu ao Banco do Brasil para sacar suas cotas do PASEP, tendo se deparado com o irrisório valor de R\$1.462,74 (mil quatrocentos e sessenta e dois reais setenta e quatro centavos), sacado em 25/06/2009, conforme comprova o extrato (anexado) [...]"

Durante muitos anos (precisamente 28 anos), o Banco do Brasil administrou os seus recursos originários do Programa PASEP, sendo o valor sacado consideravelmente baixo, após tantos anos de trabalho.

Nem mesmo a caderneta de poupança, severamente aviltada por índices sobejamente manipulados através dos índices de correções desleais seria tão severa com a parte Autora, que deixou de ter o seu patrimônio corrigido monetariamente.

Além de ter deixado de recuperar o poder de compra de seu patrimônio, que foi corroído pelo processo inflacionário do período, deixou de ter também os juros a que faz jus, como a remuneração devida pelos que detiveram os valores por tanto tempo.

A parte Autora, ao se dirigir ao para sacar o saldo do seu PASEP, após todos os anos trabalhados, não recebeu do Banco do Brasil extrato ou histórico das movimentações acontecidas em sua conta, ficando impossível conferir os valores, sendo informada apenas do saldo a ser retirado. Não possuindo meios de conferir o valor, apenas realizou o saque da quantia informada.

Apenas em novembro de 2023, após notícias veiculadas em rede nacional de que o valor recebido poderia estar equivocado, a Autora solicitou junto ao Banco do Brasil o Extrato do PASEP através de micro filmagens para verificar as quantias lançadas em sua conta, tendo acesso ao documento somente em maio de 2024, meses após a solicitação. Apenas a partir da análise minuciosa por um profissional do direito e através da elaboração de um parecer foi possível verificar irregularidades no valor sacado pela Autora.

Assim é que não só o direito material da parte Autora foi aviltado, como também, lhes foram negados os próprios instrumentos (meios) de verificar a totalidade das contas e valores detidos, para fins de análise detalhada, ferindo o direito de acesso à informação garantido em nossa Matriz Constitucional, tanto sob o viés da prestação de serviço público, como sob o manto da livre iniciativa do setor privado."

Há de se concluir que a demanda não versa sobre fatos atribuíveis ao Conselho Gestor do Fundo, mas sobre possível falha na prestação de serviço pelo Banco do Brasil, dados os alegados saques indevidos e/ou não aplicação dos índices de juros e de correção monetária.

Logo, flagrante a ilegitimidade passiva da União, a afastar a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a demanda, na forma do art. 109 da CRFB/1988. Aplica-se à espécie o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais Federais do Rio de Janeiro:

Enunciado nº 11 - TRRJ: No caso de o Juiz do JEF reconhecer sua incompetência, deverá extinguir o processo ou suscitar conflito, se for o caso.

Registre-se, *mutatis mutandi*, precedentes desta Turma Recursal, à unanimidade, nos autos 5003789-26.2023.4.02.5107/RJ e 5038026-12.2020.4.02.5101/RJ, de relatoria das Juízas Federais Dras. ALESSANDRA BELFORT BUENO e ADRIANA MENEZES DE REZENDE, e julgados nas sessões extraordinárias de 06/03/2024 e 26/06/2024, respectivamente.

Feitas estas considerações, deve-se concluir pela manutenção da sentença, que não representa negativa de jurisdição, mas corretamente declara a incompetência da Justiça Federal.

Relativamente ao prequestionamento da matéria constitucional, oportuno ressaltar, *v.g.*, entendimento jurisprudencial segundo o qual:

"(...) o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema." (REsp 717265, 4ª Turma DJU 12/3/2007, P. 239). De igual modo: "(...) não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que indique o fundamento suficiente de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir." (STF, EDcl/RE 97558/GO, 1ª Turma, relator Ministro Oscar Corrêa, RTJ 109/1098).

De igual modo:

"(...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada". STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585)."

Nessas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER o recurso, na forma do Enunciado nº 18 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro.** Sem custas, porquanto recolhidas previamente. Sem honorários, ante a ausência de pressuposto lógico. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao JEF de origem para baixa.

5001859-12.2024.4.02.5115

510015110539 .V14